

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

אליהו ברוכי
משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס
דבי ביטון
ישראל אייכלר
לימור סון הר מלך
אברהם בצלאל
סימון מושיאשוילי
יונתן מישרקי
טלי גוטליב
ארז מלול
משה רוט
יוסף טייב
חנוך דב מלביצקי
אחמד טיבי
אריאל קלנר
ניסים ואטורי
ששון ששי גואטה
ינון אזולאי

3756/25/פ

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון – מתווה הוצאת ילד ממשמורתו), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)", בסופה יבוא "ובלבד שהוא בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית, ויש לו ניסיון של שבע שנות עבודה לפחות בתחום הטיפול במשפחה או בילדים".

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 52.

- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא :
- "(2) לקטין נשקפים סכנה או נזק ממשי מפני שהאחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה";.
- תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) ברישה, אחרי "ומשנוכח בית המשפט" יבוא "לאחר שניתנה להורו של הקטין או בא כוחו, ובמידה שלא היה ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר, לקרוב משפחתו של הקטין להביע את עמדתו";
- (2) בפסקה (2), בסופה יבוא "יכול שימונה לידיד לקטין מי שהוא עורך דין או בעל משרה שיפוטית, עובד הוראה או מנהל מוסד חינוכי, אדם הנושא סמכות דתית או רוחנית, עובד סוציאלי, קצין ביקור סדיר כמשמעותו בסעיף 4(ב)(3) לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949², או גורם קהילתי שאינו אחד מאלה שהורו של הקטין או בא כוחו הסכים לו";
- (3) בפסקה (4), אחרי "אם ראה בית המשפט" יבוא "לאחר ששמע את עמדת ההורה של הקטין או בא כוחו".
- תיקון סעיף 3ב 4. בסעיף 3ב(ב) לחוק העיקרי –
- (1) במקום "רשאי בית המשפט להורות" יבוא "יורה בית המשפט";
- (3) אחרי "האחראי עליו" יבוא "ובנוכחות הורה של הקטין או בא כוחו, למעט אם נוכח בית המשפט כי נוכחות ההורה תפגע בבדיקה או בטיפול".
- תיקון סעיף 3ד 5. בסעיף 3ד(ב) לחוק העיקרי, במקום "שלושה חודשים" יבוא "חודש אחד".
- הוספת סעיף 3ח 6. אחרי סעיף 3ז לחוק העיקרי יבוא :
- "מותב 3ח. בית משפט הדן בהוצאת קטין ממשמורת לפי סעיף 3(4), לרבות בעניינים הקשורים בהוצאה כאמור, ידון במותב שלושה".
- תיקון סעיף 5 7. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא :

² ס"ח התש"ט, עמ' 287.

- "ידיד לקטין" 5. בכל הליך שבו נדונה הוצאת קטין נזקק ממשמורת הוריו, בית המשפט יעמיד ידיד לקטין בהסכמתו של הקטין ובהסכמת אחד מהוריו של הקטין או בא כוחו; ידיד לקטין יהיה מבין המנויים בסעיף 3(2)."
- תיקון סעיף 6 8. בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "יושם לב" יבוא "תידרש התאמה" ואחרי "לדתו" יבוא "ולאורח חייו וחיי הוריו".
- תיקון סעיף 8 9. בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי "לאחראי עליו" יבוא "או לבא כוחו, לידיד לקטין".
- תיקון סעיף 8ג 10. בסעיף 8ג לחוק העיקרי, אחרי "ההליך שבפניו" יבוא "אשר זהותו מוסכמת על אחד מהוריו של הקטין או בא כוחו".
- הוספת סעיף 8ד 11. אחרי סעיף 8ג לחוק העיקרי יבוא:
- "התאמת 8ד. בבחירת אפוטרופוס תידרש התאמה בין השאר האפוטרופוס לדתם ולאורח חייהם של הקטין ושל הוריו."
- תיקון סעיף 11 12. בסעיף 11 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) אחרי "רשאי הוא" יבוא "אם ניתנה חוות דעת חתומה של עובד סוציאלי נוסף לו התומכת בכך,";
- (ב) במקום "משבוע ימים" יבוא "מ-24 שעות";
- (ג) אחרי "באישור בית המשפט" יבוא "ולאחר שבית המשפט נתן להורה או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את דבריו".
- (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "רשאי העובד הסוציאלי" יבוא "רשאי העובד הסוציאלי, אם ניתנה חוות דעת חתומה של עובד סוציאלי נוסף לו התומכת בכך,";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) על העובד הסוציאלי שפועל כאמור בסעיף קטן (ב), לזמן את הורה הקטין או בא כוחו ולאפשר את נוכחותו בכל בדיקה גופנית, רפואית, פסיכיאטרית, פסיכולוגית, למעט אם סבר בית המשפט כי נוכחות ההורה או בא כוחו עלולה לפגוע בבדיקה."
- הוספת סעיף 12א 13. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:

"החלטת ביניים 12א. לא הייתה אפשרות לכנס את בית המשפט במושב זמנית של שלושה שופטים למתן החלטת ביניים, רשאי שופט אחד שהוא שופט נוער כמשמעותו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971³, לתת החלטת ביניים עד לכינוס מותב כאמור; תוקף החלטה זו יעמוד למשך 48 שעות."

- תיקון סעיף 13 14 בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "שלוש שנים" יבוא "שנה אחת".
- תיקון סעיף 16 15 בסעיף 16 לחוק העיקרי –
- (1) בסופו יבוא "ואולם, בערעור בעניין הוצאת קטין ממשמורת ידון במושב שלושה";
- (2) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) ערעור כאמור יוגש בצירוף תסקיר החתום בידי שני עובדים סוציאליים לחוק הנוער המצויים בפרטי עניין הקטין והעובד הסוציאלי הראשי.
- (ג) לא תוגש בקשת ערעור על החלטת בית המשפט לאחר 7 ימים מעת קבלתה."
- תיקון סעיף 19 16 בסעיף 19 לחוק העיקרי, אחרי "שלומי", יבוא "בריאותו ורווחתו".
- תיקון סעיף 24 17 בסעיף 24(א)(2), במקום "5" יבוא "שלוש".

דברי הסבר

שרותי הרווחה במדינת ישראל הם שירותים חיוניים ביותר הפועלים להגנה על הזקוקים לכך עקב קשיים שונים ולשיקומם. ברחבי הארץ פועלות לשכות רווחה בכל רשות מקומית, מתוקף החוק, והן מספקות שירותים חברתיים לתושבי הרשויות המקומיות. כחלק מפעילותן החשובה לשכות הרווחה מספקות פעמים רבות שירותים למשפחות קשות יום ונזקקות ומעניקות סיוע ותמיכה להורים המתקשים לתפקד ולגדל את ילדיהם.

במהלך השנים נוצר עומס גדול על פקידי הסעד ובתי המשפט, ותפקידם מתפרס על כל שעות היממה, בעומס גדול ובשכר שאינו מתגמל כראוי.

פעמים רבות הם נפגשים עם קטינים המצויים במשפחה שאינה מתפקדת ואף גרוע מכך, מצב המשפיע באופן משמעותי על עתידם וביטחונם של הקטינים, והם נאלצים להעביר את הילדים מרשות ההורים למשפחות אומנה.

³ ס"ח התשל"א, עמ' 137.

הצעת חוק זו נועדה לקבוע את התהליך והסמכויות המוקנות להם בצורה ראויה ולהוות איזון נכון ומיטבי בהחלטה המשמעותית והמורכבת בהוצאת ילד מחיק הוריו האוהבים, ושתייחד למקרים חיוניים בהם החלטה כואבת וקשה זו נדרשת לטובת הגנת הילד, זאת במקביל לשינויים נוספים הנדרשים לקדמם כהעלאת שכר פקידי הסעד, הוספת כוח אדם, תמרוץ העובדים הסוציאליים ועוד.

הצעת החוק מתמקדת בעיקר בשינויים בהרכב ההחלטות בעניין הוצאת קטין ממשמורת הוריו, המתקבלות על ידי פקידי הסעד ושירותי הרווחה, בהרכב בתי המשפט לחוק הנוער ובמתן כוח נוסף והזדמנות משמעותית להורים להביע את עמדתם לפני מתן החלטת בית המשפט בעניין ילדם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)